

정관

학교법인 덕암기독교학원

제 1 장 총 칙

제 1 조 (목 적)

이 법인은 대한민국의 교육이념에 입각하여 유아 교육을 실시함을 목적으로 한다.

제 2 조 (명 칭)

이 법인은 학교법인 덕암기독교학원 (이하 “법인”이라 한다.) 이라 한다.

제 3 조 (설치학교)

이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 꿈을담는유치원을 설치, 경영한다.

제 4 조 (주 소)

이 법인의 사무소는 전북 전주시 덕진구 가재미4길 5에 둔다.(22.6.24)

제 5 조 (정관의 변경)

이 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회회의 의결로 확정하고 14일 이내에 이를 관할청에 보고하여야 한다.

제 2 장 자산과 회계

제 1 절 자 산

제 6 조 (자산의 구분)

① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

② 기본재산은 별도의 대장으로 관리하는 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회회의 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③ 보통재산은 제2항에서 정하는 이외의 재산으로 한다.

제 7 조 (재산의 관리)

① 제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산을 매도·증여·교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회회의 결정을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

② 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제 8 조 (경비와 유지방법)

이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실 및 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제 2 절 회 계

제 9 조 (회계의 구분)

① 이 법인의 회계는 유치원에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분 한다.

제 10 조 (예산외의 채무부담)

수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회회의 결정을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제 11 조 (세계잉여금의 처리)

이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상환과 이익도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제 12 조 (회계연도)

① 이 법인의 회계연도는 03월 01부터 익년 2월 말일까지로 한다.

② 법인은 매 회계연도 개시 전에 예산을, 매 회계연도 종료 후에 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.

③ 제1항에 의한 공시에 관하여 필요한 사항은 따로 규칙으로 한정

다.

제 3 절 예산 · 결산 자문위원회

제 13 조 삭제

제 14 조 삭제

제 15 조 삭제

제 16 조 삭제

제 17 조 삭제

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제 18 조 (임원의 종류와 정수)

① 이 법인에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 이 사 8인 (이사장 1인 포함)

2. 감 사 2인

② 제1항의 이사 중 사립학교법시행령 제7조의2에 의한 개방이사의 수는 2인으로 한다

제 19 조 (임원의 임기)

① 임원의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만 최초의 임원 반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다.

1. 이 사 5년

2. 감 사 3년 (중임가능하다)

② 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제 20 조 (임원의 선임방법)

① 이사와 감사는 이사정수 과반수의 찬성으로 이사회에서 선임하며 관할청의 승인을 받아 취임한다.

이 경우 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교에 비치하여 누구든지 볼 수 있도록 상시 공개하여야 한다.

② 삭제

③ 임원 중 결원이 생긴 때에는 2개월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④ 삭제

제 20 조의 2 (이사회 회의록의 공개)

① 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 유치원 홈페이지에 3월간 공개하여야 하며 홈페이지가 없는 경우에는 유치원에 비치하여 공개하여야 한다. 다만, 사립학교법시행령 제8조의2 제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.

② 제1항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개범위 등을 의결하여야 한다.

제 20 조의 3(개방이사 추천 및 선임)

① 개방이사는 이 법인이 설치 경영하는 유치원의 건학이념을 구현할 수 있는 자여야 한다.

② 법인은 개방이사의 선임사유가 발생한 날로부터 15일 이내(재직 이사의 경우 임기만료 3월전)에 개방이사추천위원회(이하 “추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임대상자의 추천을 요청한다

③ 법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는 추천 요청을 받은 날로부터 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간 내에 추천이 없을 시에는 법인은 이사회에서 의결하여 추천할 수 있다.

제 20 조의 4(추천위원회)

① 이 법인의 개방이사 및 추천감사의 추천을 위하여 유치원운영위원회에 추천위원회를 둘 수 있다.

② 추천위원회 운영에 대한 필요한 사항은 법인 이사회 의결을 거쳐 추천위원회 규정으로 정할 수 있다.

제 21 조 (임원 선임의 제한)

- ① 이사 정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 한다.
- ② 이사회 구성에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사 정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.
- ③ 이사 정수의 3분의1 이상은 교육경험이 3년 이상 있는 자라야 한다.
- ④ 감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 한다.
- ⑤ 감사 중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 자를 선임한다.
- ⑥ 제5항의 감사추천 등에 대하여는 제20조3의 규정을 준용한다.
- ⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재직이사 3분의 2 이상으로 찬성을 얻어야 한다.
 - 1. 관할청으로부터 임원취임승인이 취소된 날로부터 5년이 경과한 자.
 - 2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 5년이 경과한 자.
 - 3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 3년이 경과한 자

제 22 조 (이사장의 선출방법과 그 임기 등)

- ① 이사장은 이사의 호선으로 취임한다.
- ② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.
- ③ 삭제.

제 23 조 (이사장 및 이사의 직무)

- ① 이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.
- ② 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항

을 처리한다.

제 24 조 (이사장의 직무 대행자 지정)

- ① 이사장은 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.
- ② 이사장이 궐위 되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무 대행자로 지명된 이사는 지체없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제 25 조 (감사의 직무)

감사는 다음의 직무를 행한다.

- 1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일
- 2. 이사회와 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
- 3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견할 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
- 4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회와 소집을 요구하는 일
- 5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회와 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제 26 조 (임원의 겸직금지)

- ① 이사는 감사 또는 당해 유치원법인이 설치, 경영하는 유치원의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 유치원의 장은 예외로 한다.
- ② 감사는 이사장, 이사 또는 유치원법인의 직원(당해 학교법인이 설치, 경영하는 유치원의 교원 기타 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제 2 절 이 사 회

제 27 조 (이사회 의 구성 및 기능 등)

- ① 이사회는 이사회로서 구성한다.
- ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의.결정한다.
 1. 유치원법인의 예산, 결산, 차입금 및 재산의 취득, 처분과 관련하여 관한 사항
 2. 정관의 변경에 관한 사항
 3. 법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
 4. 임원의 임면에 관한 사항
 5. 법인이 설치한 유치원의 장 및 교원의 임면에 관한 사항
 6. 법인이 설치한 유치원의 경영에 관한 중요사항
 7. 수익사업에 관한 사항
 8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항
- ③ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제 28 조 (이사회 의 개최 및 의결정족수)

- ① 이사회는 이사의 재정이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.
- ② 이사회 의의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 재적이사의 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 의장이 결정한다.

제 29 조 (이사회 의결 제척사유)

이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 유치원원장의 선임 및 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이인법과 직접 관계되는 사항

제 30 조 (이사회 의 소집)

- ① 이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행 이사가 소집하고 그 의장이

된다.

② 이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 전원이 이사회를 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.

제 31 조 (이사회 의 소집특례)

① 이사장은 다음 각 호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집요구일로부터 20일 이내에 이사회가 소집될 수 있도록 7일 이내에 회의 소집 통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 과반수이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때

2. 제25조의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

② 이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 이사회 소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집할 수 있다.

다만, 소집권자가 이사회를 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.

제 4 장 수 익 사 업

제 32 조 (수익사업의 종류)

이 법인이 설치하여 유지·경영하는 유치원의 운영을 위하여 다음 각 호의 수익사업을 할 수 있다.

1. 토지 및 건물의 임대

2. 항공·여행업

3. 사회복지업

4. 체육시설업

5. 동물관련업(애견 유치원 및 애견카페 등)(개정.22.6.24)

6. 도소매업

제 33 조 (수익사업의 운영)

제32조의 사업의 설정.운영 및 기타 필요한 사항은 이사회회의 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제 5 장 해 산

제 34 조 (해 산)

이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사 정수의 3분의2 이상의 찬성으로 관할청의 인가를 받아야 한다.

제 35 조 (잔여재산의 귀속)

이 법인을 해산하였을 때 잔여재산은 합병 및 파산의경우를 제외하고는 관할청에 대한 청산종결의 신고가 종료된 후 다른 유치원법인이나 이사장이 정한자에게 귀속된다.

제 36 조 (청산인)

이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출되 관할청의 승인을 받아야 한다.

제 6 장 교 직 원

제 1 절 교 원

제 1 관 임 명

제 37 조 (임 면)

① 이 법인이 설치, 경영하는 유치원의 장은 이사회회의 의결을 거쳐

이사장이 임면하되 그 임기는 4년으로 한다.

② 유치원의 장 이외의 교원은 인사위원회의 심의를 거쳐 당해 유치원의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임면 한다.

③ 삭제.

④ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 임면권자가 교원을 임면하였을 때에는 임면한 날로부터 7일 이내에 관할청에 보고하여야 한다.

제 38 조 (임시교원)

① 교원이 직무를 이탈하여 후임자의 보충이 불가피할 때에는 그 기간중 당해 교원자격기준에 해당하는 자를 임시교원으로 임용할 수 있다.

② 임시교원은 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직한다.

제 38 조의 2 (기간제교사)

① 유치원의 교육과정 운영에 필요한 경우 기간제 교사를 둘 수 있다.

② 기간제 교원은 정관 제40조의 규정을 적용하지 아니하며 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직한다.

③ 기간제 교원의 임용기간은 1년 이내로 하되 필요한 경우 3년의 범위내에서 그 기간을 연장 할 수 있다.

제 38 조의 3 (강사 등)

① 유치원의 교육과정 운영에 필요한 경우 강사 또는 명예교사 등을 두어 유아교육을 담당하거나 보조하게 할 수 있다

② 강사 등의 종류·자격기준 및 임용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

제 2 관 신 분 보 장

제 39 조 (휴직의 사유)

교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는

임면권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제4호의 경우에는 휴직을 명해야 한다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기 휴양을 요할 때
2. 병역법의 규정에 의하여 징집 또는 소집된 때
3. 천재, 지변 또는 전시, 사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하게 된 때 또는 외국에서 1년 이상 연구하게 된 때
6. 삭제
7. 만 8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다.)의 자녀를 양육하기 위하여 필요 하거나 여교원이 임신하거나 출산할때
- 7의2 만19세 미만의 아동청소년(제7의2에 따른 육아휴직의 대상이라는 아동은 제외)를 입양하는경우
8. 사고 또는 질병으로 장기간의 요양을 요하는부분, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요할때
9. 관할청이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 될때

제 40 조 (휴직의 기간)

교원의 휴직기간은 다음과 같다.

1. 제39조 제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년을 초과하지 아니하는 범위로 한다.
2. 제39조 제2호 및 4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때 까지로 한다.
3. 제39조 제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3월로 한다.
4. 제39조 제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.

5. 삭제

6. 제39조 제7호의 규정에 의한 휴직은 재직 중 2회에 한하되, 그 기간은 각각 3년 이내로 한다.

7. 제39조 제7호의 2 사유로 인한 휴직은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 분할하여 휴직할 수 있다.

7의2 제39조 7호의2의 사유로 인한 휴직기간은 입양자녀(질병에 대하여) 6개월 이내로 한다.

8. 제39조 제8호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 한다

9. 제39조 제9호에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.

제 41 조 (휴직교원의 신분)

① 휴직중인 교원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직기간 중 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며, 임용권자는 지체없이 복직을 명하여야 한다.

③ 제39조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연히 복직된다.

제 42 조 (휴직교원의 처우)

① 제39조 제1호 및 제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 보수의 반액을 지급한다. 다만, 결핵성 질환으로 인한 휴직의 경우에는 그 휴직기간 중 보수의 8할을 지급한다.

② 제39조 제2호 내지 제4호와 제6호 내지 제6호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다.

제 43 조 (직위해제 및 해임)

① 형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니한다.

② 임면권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 않을 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는

교원으로서 근무태도가 심히 불성실한 자.

2. 징계의결이 요구된 자.

3.형사사건으로 기소된자 (약식 명령이 청구된자는 제외한다)

③ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 임면권자는 지체없이 직위를 부여하여야 한다.

④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대하여는 봉급의 8할을 지급한다. 다만, 제1항 또는 제2항 제2호의 규정에 의하여 직위해제된 자가 직위해제일로부터 3월이 경과하여도 직위를 부여받지 못할 때에는 그 3월이 경과한 이후의 기간중에는 봉급의 5할을 지급한다.

⑤ 임면권자는 제2항의 제1호에 의하여 직위해제된 자에 대하여 3월 이내의 기간대기를 명한다.

⑥ 제5항의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자에 대하여는 임면권자는 능력회복이나 태도개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑦ 제2항 제1호와 제2호 제3호 또는 제1항의 직위해제 사유가 경합하는 때에는제2항 제2호제3호 또는 제4호를 사유로 직위해제 처분을 하여야한다.

⑧ 제5항의 규정에 의하여 대기명령을 받은자가 그 기간 중 능력의 향상 또는 개선의 정이 없다고 인정된 때에는 임면권자는 교원징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

제 44 조 (보수)

교원의 보수는 자격과 경력 및 직무의 곤란성과 책임의 정도에 따라 이사회의 의결을 가져 따로 규칙으로 정한다.

제 45 조 (의사에 반한 휴직, 면직의 금지)

① 교원은 형의 선고, 징계처분 또는 사립학교법이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급 학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

② 교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③ 교원은 징계처분 기타 그 의사에 반한 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제3관 교원인사위원회

제 46 조 삭제

제 47 조 삭제

제 48 조 삭제

제 49 조 삭제

제 50 조 삭제

제 51 조 삭제

제 52 조 삭제

제 53 조 삭제

제 2 절 교원징계위원회

제 54 조 삭제

제 55 조 삭제

제 56 조 삭제

제 57 조 삭제

제 58 조 삭제

제 59 조 삭제

제 60 조 삭제

제 61 조 삭제

제 61 조의 1 (교원의 징계)

유치원의 교원은 징계위원회에서 심의, 의결한다.

제 61 조의 2 (징계위원회의 조직)

① 징계위원회는 5인의 위원으로 조직한다.

② 징계위원회의 위원은 교원 또는 학교법인의 이사 중에서 이사회
의 의결을 거쳐 이사장이 임명한다.

제 61조의 3 (징계위원회 위원장의 선출 및 직무)

① 징계위원회의 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

② 징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③ 징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원중에서 연장자가 그 직무를 대
행한다.

제 61 조의 4 (제척사유)

징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와
친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제 61 조의 5 (위원의 기피 등)

① 징계대상자는 징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가
있다고 인정할만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로
소명하고 기피를 신청할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 기피신청이 있는 때에는 위원회의 의결로
기피여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피신청을 받은 자는 그 의
결에 참여하지 못한다.

③ 제61조의 4 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로
징계위원회의 출석위원이 재적위원의 3분의2에 미달되어 징계사건을
심리할 수 없게 된 때에는 징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적
위원수의 3분의 2 이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시위
원의 임명을 요청하여야 한다.

제 61 조의 6 (징계의결의 요구)

교원의 임용권자는 그 소속교원중에 징계사유에 해당하는 자가 있을
때에는 미리 충분한 조사를 한 후 당해 징계사건을 징계위원회에 그
징계의결을 요구하여야 한다

제 61 조의 7 (징계 사유의 시효)

교원 징계의결의 요구는 징계 사유가 발생한 날로부터 3년(금품 및 향응수수, 공금횡령·유용 및 교육공무원법 제52조에 해당하는 행위를 한 경우는 5년)을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다.

제 61 조의 8 (징계의결)

- ① 징계의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.
- ② 징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계의결서를 작성하고 이를 임면권자에게 통고하여야 한다.
- ③ 임면권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 7일 이내에 그 의결내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우에 임면권자가 법인인 때에는 징계처분권을 이사장에게 위임한다.
- ④ 징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.
- ⑤ 징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제 61 조의 9 (운영세칙)

징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 62 조 삭제

제 63 조 삭제

제 64 조 삭제

제 65 조 삭제

제 2절의 2 유치원 운영위원회(신설)

제 65 조의 1 (유치원 운영위원회 설치)

- ① 유치원 운영의 자율성을 높이고 지역의 실정과 특성에 맞는 다양한 교육을 창의적으로 실시할 수 있도록 하기 위하여 유치원에 유치원운영위원회를 둔다

② 제1항의 운영위원회의 기능 및 운영에 관한 사항은 꿈을담는유치원 규정으로 정한다.

제 3 절 사 무 직 원

제 66 조 (자 격)

① 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 사무직원(기능직, 기술직을 포함한다. 이하 “일반직원”이라 한다.) 으로 임용될 수 없다.

1. 금치산자 또는 한정치산자
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 달로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 이 법인과 이 법인이 설치, 경영하는 유치원에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 않은자와 해임처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 않은 자

② 일반직원의 신규임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만, 기술직 및 기능직은 임용될 직종에 관한 자격증, 면허증, 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 자를 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.

③ 재직중인 일반직원이 제1항의 규정에 해당하게 된 때에는 당연 퇴직한다.

제 67 조 (임 용)

① 일반직원의 신규임용, 승진, 승급, 전직, 전보, 강임, 휴직, 직위해제, 복직, 면직 및 파면(이하 “임용”이라 한다.)은 임용권자가 공개채용, 전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목, 방법, 절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

③ 일반직원은 이사장이 임용하되, 유치원소속 일반직원은 당해 유치원의 장의 제청이 있어야 한다.

제 68 조 (복무)

일반직원의 복무에 관하여는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용한다.

제 69 조 (보수)

일반직원의 보수는 일반의 표준생계비 및 민간인의 임금 등을 고려하여 직무의 난이성 및 책임의 정도에 따라 적당하도록 직급 및 근속기간에 따라 이사회의 의결을 거쳐 따로 인사규칙으로 정한다.

제 70 조 (신분보장)

일반직원의 신분보장에 관하여는 유치원 교원에게 적용하는 규정을 준용한다.

제 71 조 (징계 및 재심청구)

일반직원의 징계 및 재심청구는 유치원 교원에게 적용하는 규정을 준용한다. 다만, 일반직원 징계위원회 및 재심위원회는 법인에 따로 둘 수 있다.

제 7 장 직 제

제 1 절 법 인

제 72 조 (법인 사무조직)

- ① 이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인사무국을 두며, 국장은 참여로 보한다.
- ② 삭제
- ③ 제 1항의 규정에 의한 분장 업무는 따로 규칙으로 정한다.

제 2 절 삭제

제 2 절의 2 유 치 원(신설)

제76조의 1 (원장등)

- ① 유치원에 원장, 원감, 수석교사 및 교사를 둔다.
- ② 원장은 원무를 통할하고 소속 교직원을 지휘·감독 하며 원생을 지도하고 유치원을 대표한다.
- ③ 원감은 원장을 보좌하여 원무를 관리하고 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.
- ④ 수석교사는 교사의 교수·연구활동을 지원하며, 유아를 교육한다.
- ⑤ 교사는 법령에서 정하는 바에 따라 해당 유치원의 유아를 교육한다.

제76조의 2 (하부조직)

유치원에 행정실을 두며, 행정실장은 직원으로 보하되 그 분장업무는 규칙으로 정한다.

제 3 절 정 원

제 75 조 (정원)

법인 및 유치원에 두는 일반직원의 정원은 각각 별표 1 및 별표 2와 같다.

다만 사무직원의 경우 법인이나 유치원에 필요한 때에는 2명이내의 범위내에서 채용할 수 있다.

제 8 장 보 칙

제 78 조 (공고)

이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 동아일보에 공고한다.

제 79 조 (시행세칙)

이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제 80 조 (설립당초의 임원)

이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	생 년 월 일	임 기	주 소
이 사 장	김 귀 곤	1937. 10. 04.	4	전주시 완산구 중화산동 2가 539-13
이 사	김 용 옥	1943. 01. 24.	4	익산시 마동 13-1 전원맨션 A 301호
이 사	김 종 철	1946. 12. 06.	2	전주시 완산구 서신동 대명아파트 103-104
이 사	고 덕 곤	1948. 06. 10.	4	전주시 덕진구 진북2동 1060-8 현대A 1103
이 사	정 영 호	1956. 07. 20.	2	전주시 완산구 중화산동 2가

				동남삼정아파트 2-314
이 사	임 광 현	1955. 01. 07.	2	익산시 모현동 현대2차아파트 209-1302
이 사	정 영 애	1945. 09. 02.	4	전주시 완산구 중화산동 2가 539-13
이 사	김 현 석	1957. 05. 10.	2	군산시 미룡동 409번지
이 사	박 련	1939. 01. 02	2	전주시 완산구 서서학동 369번지

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2018년 06월 23일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 2018년 06월 23일부터 시행한다.

{ 별 표 1 }

법 인 일 반 직 원 정 원

총 계 5명

일 반 직 계 4명

2급 (참 여) 1명

4급 (참 사)	2명
------------	----

9급 (부서기)	1명
------------	----

기 능 직 계	1명
---------	----

운 전 기 사	1명
---------	----

{ 별 표 2 }

유 치 원 일 반 직 원 정 원

총	계	13명
---	---	-----

원 장	1명
-----	----

원 감	1명
-----	----

교 사	7명
-----	----

조리실장	1명
------	----

조리원	1명
-----	----

사무직원	1명
------	----

행정실장	1명
------	----

